



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

5 בספטמבר 2024

1789

ב' באלול התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל והוראות נוספות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד-2024	
1328	
הודעת מערכת על תיקון טעות דפוס בדברי ההסבר להצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 28, התשפ"ד-2024) (הוראת שעה), התשפ"ד-2024	
1329	

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל והוראות נוספות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד-2024

1. תיקון סעיף 1 בחוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל והוראות נוספות) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023¹, בסעיף 1(2), במקום "עד יום י"ב באלול התשפ"ד (15 בספטמבר 2024)" יבוא "עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024)".

התשפ"ד (2 ביוני 2024), ואולם, למרות האמור, טרם נקבע מועד לבחירת רבנים ראשיים לישראל.

בפסק הדין בעניין בג"ץ 4266/24 המרכז לקידום מעמד האשה נ' ראש מועצת הרבנות הראשית (פורסם באתר הרשות השופטת, ד' באב התשפ"ד (8 באוגוסט 2024) ניתן צו על ידי בית המשפט העליון המורה, בין השאר, לוועדת הבחירות לבחירת הרבנים הראשיים לקבוע מועד לקיום הבחירות לתפקיד הרבנים הראשיים שלא יאוחר מיום כ"ז באלול התשפ"ד (30 בספטמבר 2024).

לפי סעיפים 7(8) ו-8 לחוק, נתונות לרבנים הראשיים סמכויות לעניין ההרכב של האסיפה הבוחרת את חברי מועצת הרבנות הראשית, ומאחר שקיימת חשיבות בהפעלת הסמכויות כאמור על ידי הרבנים הראשיים שייבחרו, לא התקדמו גם הליכי הבחירות לחברי המועצה הנבחרים.

אייקיומן של בחירות לחברי המועצה הנבחרים עד יום י"ב באלול התשפ"ד (15 בספטמבר 2024), שהוא מועד סיום כהונתם של חברי המועצה הנבחרים המכהנים, יביא לכך שלאחר המועד האמור לא יהיה גורם המוסמך להפעיל את הסמכויות הנתונות בחקיקה למועצת הרבנות הראשית, ובשל כך עלולה להיפגע אספקת שירותים חשובים לכלל האוכלוסייה בישראל. בין הסמכויות האמורות – מתן תעודות הכשר לבשר מיובא מחו"ל, לפי חוק בשר ומוצרי, התשנ"ד-1994; מתן תעודות הכשר למצרך מיובא ומיניו רבנים נתני הכשר ברשויות מקומיות שבהן אין רב עיר או רב מקומי מכהן או שנבצר ממנו לשמש בתפקידו בשרות זו, לפי חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983; הסמכה ומינוי של רבנים רשמי נישואין לפי החוק; מתן כשירות לכהן כרב עיר או כדיין, לפי החוק ולפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955.

לנוכח האמור לעיל, מוצע, בסעיף 1 להצעת החוק, לתקן את פסקה (2) של סעיף 1 להוראת השעה, ולהאריך את תקופת הכהונה של חברי המועצה הנבחרים המכהנים כיום, עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024).

סעיף 1 סעיף 16(א) לחוק הרבנות הראשית, התש"ס-1980 (להלן – החוק), קובע כי תקופת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל תהיה עשר שנים וכי תקופת כהונתם של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל הנבחרים באמצעות האסיפה הבוחרת כמשמעותה בחוק (להלן – חברי המועצה הנבחרים) תהיה חמש שנים. עוד נקבע כי תקופת כהונה ייחשב לפי הלוח העברי.

סעיף 16(ג) לחוק קובע כי "הבחירות לרבנים הראשיים לישראל ולחברי המועצה הנבחרים ייערכו לא יותר משלושה חודשים ולא פחות מחודש אחד לפני תום כהונתם של המכהנים אותה שעה".

חברי המועצה הנבחרים המכהנים כיום נבחרו לכהונה ביום ט"ו בחשוון התשע"ט (24 באוקטובר 2018) ותקופת כהונתם הייתה צפויה להסתיים ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023).

תקופה זו הוארכה בחוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023 (להלן – הוראת השעה), עד יום ד' בסיוון התשפ"ד (10 ביוני 2024), ולאחר מכן הוארכה תקופה זו בשנית בחוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד-2024, עד יום י"ב באלול התשפ"ד (15 בספטמבר 2024).

כך, כפועל יוצא מהארכות תקופת הכהונה של חברי המועצה הנבחרים המכהנים כיום, המועד הראשון לבחירות של חברי המועצה הנבחרים לפי סעיף 16(ג) לחוק הוא יום י"ב בסיוון התשפ"ד (18 ביוני 2024) והמועד האחרון לכך הוא יום י"ב באב התשפ"ד (16 באוגוסט 2024).

כהונת הרבנים הראשיים לישראל הסתיימה ביום כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024), והמועד האחרון לבחירת הרבנים הראשיים היה צריך להיות ביום כ"ה באייר

¹ ס"ח התשפ"ג, עמ' 514; התשפ"ה, עמ' 530.

הודעת מערכת על תיקון טעות דפוס בדברי ההסבר להצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 28 והוראת שעה), התשפ"ד-2024

בשל טעות דפוס שנפלה בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 28 והוראת שעה), התשפ"ד-2024, נשמטו מהחלק הכללי של דברי ההסבר להצעת החוק, אחרי הפסקה שתחילתה במילים "בעקבות הצרכים העדכניים של צה"ל", הפסקאות שלהלן:

"ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) פרצה מלחמת "חרבות ברזל" עת החלה מתקפה משולבת מרצועת עזה שכללה ירי טילים לעבר ישראל וכן חדירת מחבלים ליישובי הדרום. בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה. כמו כן, צה"ל הכריז על מצב כוננות מלחמה, שר הביטחון הכריז על מצב מיוחד בעורף במדינה כולה וכן הוחלט על גיוס מילואים נרחב בנסיבות חירום, לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 (להלן – חוק שירות המילואים).

המציאות הביטחונית החדשה שנוצרה מחייבת מענה מבצעי משמעותי להגנה ולהמשך מאמץ המלחמה בכלל הגזרות. צה"ל ומערכת הביטחון עוסקים בתכנון המענה המבצעי המתפתח לשנים הקרובות, לרבות בהיבטי כוח האדם הנדרש.

לצד הלחימה בדרום הארץ, צה"ל נדרש להילחם ולבצע פעולות הגנה והתקפה משמעותיות בגזרות נוספות – בצפון הארץ, בגבול לבנון ובסוריה, במזרח הארץ, ביהודה ושומרון ובחזיתות נוספות. המשימות האלה יצרו עומס כבד על צה"ל ועל משרתיו בשירות סדיר ובשירות מילואים שנדרשו לרצף תפקודי אינטנסיבי.

מתוך כל האמור לעיל, על רקע מאורעות התקופה, נוצר צורך משמעותי בחיזוק ובבנין של כלל מערכי כוח האדם העומד לרשות צה"ל. זאת, כאמור, משתי עילות מרכזיות: ראשית, למרבה הצער, מאות חיילים נפלו באירועי 7 באוקטובר ובלחימה שלאחריהם, רובם לוחמים בסדיר ובמילואים. אלפים נוספים נפצעו והם אינם צפויים לחזור לשירות מבצעית וללחימה. בשל כך, נוצר פער משמעותי בסד"כ המבצעי הסדיר של צה"ל; שנית, הלחימה במכלול הזירות הביאה לבחינה מחודשת של הצורך המבצעי ולהערכה מעודכנת על תפיסת ההגנה של צה"ל בגבולות. הנחות העבודה המעודכנות גורסות כי לפני צה"ל תקופה ממושכת של מצב כוננות ולחימה בעצימות משתנה בכל הגזרות, ובכלל הזירות. לנוכח האמור, קיים צורך מבצעי חיוני להגדיל את היקף כוח האדם של חיילים בשירות סדיר בפרק הזמן המייד.

מצב חריג זה הביא את צה"ל לבצע כמה שינויים בהתנהלותו, שנועדו למצות את הסד"כ הקיים בצורה הטובה והיעילה ביותר. זאת, בדרך של אימונים תוך כדי לחימה, קיצור פרקי הכשרה, ביצוע הסבות, העברת משתחררים לשירות מילואים מייד, קריאה ללוחמים מפרקי שירות לא פעיל, הפעלת חיילי מפקדות לשלל משימות ועוד. במקביל, צה"ל פועל להרחבת היקף הסד"כ הלוחם באופן שיאפשר את הפעלתו בגמישות רבה יותר. ואולם במהלכים אלה לבדם אין די כדי למלא את החסר שנוצר.

¹ הצעות חוק הממשלה – 1778, מיום ט' בתמוז התשפ"ד (15 ביולי 2024), עמ' 1208.

לנוכח האמור ולנוכח הצרכים הביטחוניים העדכניים, בשים לב להערכה מחודשת של האיזונים הביטחוניים על מדינת ישראל, לתפיסת הביטחון העדכנית ולתרחישי הייחוס בצה"ל, וכדי להימנע מפגיעה בכשירות המבצעית וביכולת הלחימה של צה"ל, אין מנוס מלהאריך את תקופת השירות שבה חייב יוצא צבא גבר ל-36 חודשים, בתקופה של 5 השנים הקרובות.

מהלך זה יביא לתוספת ניכרת לכוח הלוחם של צה"ל ולמערכים תומכי הלחימה, תוספת שלא ניתן להשיגה באף דרך אחרת, הן בהיבט של ישימות ויעילות המימוש והן בקשר לתועלת המבצעית הנובעת משירות נוסף של חיילים בעלי ותק וניסיון מקצועי ומבצעי משמעותי.

בהתחשב בצורך האקוטי בהגדלת כוח האדם בשירות החובה כדי לעמוד בצרכים המבצעיים בטווח הזמן המיידי, נדרשת החלת החוק באופן אקטיבי, קרי גם על חיילים המשרתים בשירות חובה כיום. נקיטת צעד זה תאפשר להתחיל באופן מיידי בתהליכי בניין הכוח של צה"ל ובגידול הסדר"כ הלוחם בפרט.

נבחנו כמה חלופות כדי להגדיל את היקף כוח האדם בטווח הזמן המיידי, למשל נבחנו החלופה שלפיה יוגדל היקף המתגייסים לשירות קבע, חלף הארכת משך שירות החובה של מי שכבר התגייסו. חלופה זו אינה נותנת את המענה הנדרש משום שגיוס לשירות קבע הוא התנדבותי. אין דרך להבטיח כי גיוס לשירות קבע ייתן מענה מספק לסדרי הכוחות הנדרשים, ואין אפשרות להסתמך על התנדבות בבניין הכוח שתואר. נבחנו גם חלופה של גיוס ממושך למילואים, ואולם גם חלופה זו נשענת במידה רבה על התנדבות, שמעלה קושי דומה; או קריאה לשירות חירום ("צו 8") לקבוצת אוכלוסייה גדולה מאוד, לאורך תקופה ארוכה (של מספר שנים עד להתייצבות כוח האדם), וספק אם הדבר עומד בקנה אחד עם הוראות חוק שירות המילואים. חלופות ישימות למימוש בטווח הזמן הקצר שיישמו במקביל להארכה הנדרשת צפויות להגדיל את מצבת כוח האדם בשיעורים שאינם מספקים את הצורך. משום כך, לאחר בחינת חלופות אחרות, נמצא כי הארכה זו של השירות תביא את המענה הישים והיעיל ביותר לצורך הביטחוני שנוצר.

אומנם, תיקון החוק והחלתו גם על המשרתים הקיימים פוגע בציפיותם ובהסתמכותם של מי שהתגייסו לתקופה קצרה יותר, שהייתה קבועה בדין במועד גיוסם. יחד עם זאת, מדובר בהארכה של 4 חודשים בלבד, הנדרשת בשל הצרכים הביטחוניים הייחודיים, וכמו כן מוצע כי מי שיוארך שירותו לאחר שכבר גויס, יפוצה באופן ייחודי והולם כפי שיפורט בהמשך.

כפי שפורט לעיל, התיקון נדרש, הלכה למעשה, לשם מילוי משימותיו של צה"ל, לשמירה על כשירותו ומוכנותו, ולכן ברי כי ההצעה הולמת את ערכיה של מדינת ישראל ונועדה לתכלית ראויה. העמדת משך שירותם של המשרתים הרלוונטיים על 36 חודשים צפויה לתת מענה לצורך הביטחוני שנוצר בשל המלחמה, על ידי כך שתגדיל את היקף המשרתים בצבא כנדרש (ולכל הפחות תימנע באופן מיידי ירידה בהיקף המשרתים בשל ההיקף הרב של הנפגעים), תמנע שחרור של חיילים ותיקים בעלי כשירות גבוהה שעודם נדרשים ותמנע פגיעה ברצף ההכשרה של החיילים ובאיוש של יחידות צה"ל.